

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2533 นางสาว มวด สร้อยนาค
นาง ประกอบ พัน ธ์ นา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1363

โจทก์จำเลยและ ส. ได้ครอบครองที่ดินพิพาทร่วมกันตามป.พ.พ. มาตรา 1748
แต่ต่อมา ส. ขออนุญาตโฉนดที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง โดยลงชื่อตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่
ผู้เดียว โดยโจทก์ไม่ยินยอมดังนี้ โจทก์ยังคงมีส่วนในที่ดินพิพาทนั้น 1 ใน 3 ส่วน
อยู่เช่นเดิม ส. ไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ไปยกให้จำเลยโดยเสนหา โจทก์
จึงฟ้องขอให้แบ่งที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงจากจำเลยแปลงละ 1 ใน 3 ส่วนได้ เพราะ
เป็นกรณีที่เจ้าของรวมเรียกให้แบ่งทรัพย์สินจากเจ้าของรวมอีกคนหนึ่ง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยต่างก็เป็นบุตรของนายกล้ากับนางสิน สร้อยนาค
ที่ดินที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยและที่ดินที่ใช้เพื่อตกกล้ารวม 2 แปลง เนื้อที่แปลงละ 1 ไร่เศษ
ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินยางอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นสินเดิมของนายกล้า เมื่อ
ประมาณ 10 ปีมานี้ นายกล้า สร้อยนาค ถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้
ที่ดินทั้ง 2 แปลงจึงเป็นมรดกตกได้แก่โจทก์ จำเลยกับนางสิน ทั้ง 3 คนนี้ได้ร่วมกัน
ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา แต่เมื่อ พ.ศ. 2525 นางสินได้ขออนุญาตโฉนดที่ดินทั้ง
2 แปลง โดยลงชื่อนางสินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว ทั้งนี้โดยนางสินสัญญา
กับโจทก์ว่าจะทำการแบ่งมรดกของนายกล้าให้แก่โจทก์จำเลยในภายหลังต่อมาเดือน

มกราคม 2528 นางสินถึงแก่ความตาย โจทก์จึงทราบว่างานสินได้จดทะเบียนยกที่ดินทั้ง 2 แปลงให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินทั้ง 2 แปลง ให้แก่โจทก์ตามสิทธิในการรับมรดกของนายกล้า แต่จำเลยไม่ยอมแบ่งแยกให้ จึงขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินทั้ง 2 แปลงให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่สินเดิมและทรัพย์สินมรดกของนายกล้า แต่เป็นทรัพย์สินของนางสิน และก่อนถึงแก่ความตายนางสินได้ยกที่ดินทั้ง 2 แปลงให้แก่จำเลยแล้ว โจทก์ขออาศัยจำเลยอยู่ในที่ดินที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว แต่เมื่อจำเลยบอกกล่าวให้โจทก์รื้อเรือนไปจากที่ดินที่ใช้เพื่ออาศัย โจทก์ไม่ยอมออกอย่างไรก็ดี โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่รู้การตายของนายกล้าเจ้ามรดก คดีของโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงให้แก่โจทก์แปลงละครึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์จำเลยต่างไม่ฎีกาคัดค้านในข้อที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า นายกล้ากับนางสินสว่นาค เป็นสามีภริยากัน มีบุตรด้วยกัน 10 คน ซึ่งรวมทั้งโจทก์จำเลย โดยโจทก์เป็นพี่จำเลย เดิมที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงเป็นสินเดิมของนายกล้าและเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 ซึ่งนายกล้าเป็นผู้แจ้งการ

ครอบครองเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยระบุว่าได้มาโดยการรับมรดกจากบิดามารดา มา
ประมาณ 35 ปีแล้วปรากฏตาม ส.ค.1 จำนวน 2 ฉบับ เอกสารหมาย จ.1, จ.2 นายกลำ
ล่าได้ครอบครองที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงจนถึงพ.ศ. 2513 จึงถึงแก่ความตาย ต่อมา
เมื่อ พ.ศ. 2525 นางสินได้ขออนุญาตโฉนดที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง โดยลงชื่อตนเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 นางสินได้ยกที่ดิน
พิพาททั้ง 2 แปลงให้แก่จำเลยโดยเสน่หา ปรากฏตามโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญา
ให้ที่ดินรวม 2 โฉนดเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.3 นางสินถึงแก่ความตายเมื่อ พ.ศ.
2527 หลังจากนางสินตายโจทก์กับจำเลยยังคงครอบครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลง
ตลอดมา... เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่า หลังจากนายกลำ
ล่าเจ้ามรดกตาย คงมีแต่โจทก์และจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแปลงที่ใช้เพื่ออยู่
อาศัยโดยต่างก็มีบ้านที่อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนั้น ส่วนนางสินมารดาหรือบ้านบางส่วน
ออกไปปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่ บุตรคนอื่น ๆ ของนายกลำต่างก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้
อยู่อาศัยด้วยในที่ดินแปลงนั้นและปรากฏตามคำเบิกความของนางพวน สร้อยนาค
พยานโจทก์ว่า เดิมจำเลยทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแปลงที่ใช้เพื่อตกกล้า ต่อมาเมื่อ
พ.ศ. 2528 โจทก์เข้าไปทำประโยชน์ร่วมกับจำเลยในที่ดินแปลงนั้นจำเลยมิได้นำสืบ
หักล้างในข้อนี้ ทั้งนางพูนศรี ขาวงาม พยานจำเลยยังเบิกความเชื่อสมพยานโจทก์ว่า
ปัจจุบันโจทก์ยังอยู่ในที่ดินซึ่งนางสินมารดายกให้แก่จำเลย และจำเลยเองก็เบิก
ความรับว่าโจทก์อาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน ส่วนบุตรคนอื่น ๆ ของ
นายกลำไม่ปรากฏว่าได้ร่วมครอบครองด้วย สำหรับนางสินได้รื้อบ้านออกไปปลูกใน
ที่ดินแปลงอื่นภายหลังนายกลำตายแล้ว ดังนี้ ถือว่าโจทก์จำเลยและนางสินได้ครอบ
ครองที่ดินพิพาทร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1748 แม้ต่อ
มานางสินขออนุญาตโฉนดที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงโดยลงชื่อตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ผู้
เดียวโดยโจทก์ไม่ยินยอม ถือว่าโจทก์ยังคงมีส่วนในที่ดินพิพาทนั้น 1 ใน 3 ส่วน อยู่
เช่นเดิม นางสิน ไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ไปยกให้จำเลยโดยเสน่หาได้

ฉะนั้น ปัจจุบันนี้โจทก์ยังคงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยในที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง 1 ใน 3 ส่วน ของที่ดินพิพาทแต่ละแปลง โจทก์จึงฟ้องขอให้แบ่งที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงที่ดินเป็นเจ้าของรวมจากจำเลยแปลงละ 1 ใน 3 ส่วนได้ เพราะเป็นกรณีที่เจ้าของรวมเรียกให้แบ่งทรัพย์สินจากเจ้าของรวมอีกคนหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้แบ่งแยกที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง ให้แก่โจทก์แปลงละกึ่งหนึ่ง ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงให้แก่โจทก์แปลงละ 1 ใน 3 ส่วน หากจำเลยไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ ก็ให้ถือเอาตามคำพิพากษาศาลฎีกาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ